“5.20”九江高处坠落事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2016-07-15 15:22:00

2016年5月20日17时左右,位于广东省佛山市南海区九江镇下西翘南村上海队100号民宅的自建房工地发生一起高处坠落事故，导致一人死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“5.20”九江高处坠落事故调查组，由区安监局、监察局、市公安南海分局、总工会、人社局、国土城建和水务局（住建）、九江镇政府等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、**事故概述**

（一）事故名称：“5.20” 九江高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2016年5月20日17时左右。

（三）事故发生地点：广东省佛山市南海区九江镇下西翘南村上海队100号在建民宅。

（四）事故发生单位（个人）：关品强。

（五）事故类别：一般生产安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

（七）事故直接财产损失：事故直接财产损失约26万元。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况：

关品强，男，汉族，1977年6月21日出生；住址：广东省佛山市南海区九江镇；公民身份号码：440682****，为事发自建房工程承包方。

（二）事故相关单位（个人）基本情况：

郑智军，男，汉族，1986年1月25日出生；住址：广东省佛山市南海区九江镇；公民身份号码：440682****，为事发自建房工程发包方。

（三）死者基本情况：

死者高中华，男，汉族，1968年3月6日出生；公民身份号码：4324261****；住址：湖南省桃源县理公港镇，为事发自建房工程分包方。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2016年5月20日17时左右，位于广东省佛山市南海区九江镇下西翘南村上海队100号民宅的自建房工地发生一起高处坠落事故，自建房工程分包方高中华在二楼阳台处拆除二楼楼顶模板时，不慎从移动式操作平台（脚手架）跌落至一楼地面，经九江医院到场抢救无效死亡。

（二）事故救援过程：接报后，九江安监分局、九江派出所等部门派员立即赶赴现场对事故进行救援和善后处理工作。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，九江镇政府多次组织相关责任方，协调死者家属的善后赔偿事宜，经多次协调、沟通，死者家属已与事发自建房工程发包方郑智军、事发自建房工程承包方关品强签订了《协议书》，郑智军、关品强已赔偿死者家属死亡赔偿金、丧葬费、抚恤金等。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定以下事实：

1.经查，郑智军与关品强于2016年4月20日签订了《农村自建房合同》，合同约定，郑智军以433元每平方米的价格将位于广东省佛山市南海区九江镇下西翘南村上海队100号民宅建设工程发包给关品强，承包方式是包工不包料。关品强无相关建筑施工资质。以上事实有对关品强、郑智军、郑智辉（郑智军之兄，因郑智军在东莞工作，事发自建房建设事项由郑智辉代为处理）、自建房现场施工人员刘志龙与李英球等所做的询问笔录及《农村自建房合同》复印件予以证实。

2．经查，关品强承接了该民宅的建设工程后，与高中华达成口头协议，将该工程项目中主体结构工程项目部分以165元每平方米的价格分包给高中华。高中华自己连同其雇请的刘志龙、李英球进行该自建房主体结构工程项目建设。高中华、刘志龙、李英球未经培训无证上岗。以上事实有对关品强、郑智军、郑智辉、刘志龙、李英球等所做的询问笔录予以证实。

3.经查，事发当日，高中华、刘志龙、李英球三人在该自建房工地施工中，高中华在二楼阳台处拆除二楼楼顶模板时，不慎从移动式操作平台（脚手架）跌落至一楼地面，经九江医院到场抢救无效死亡。以上事实有对关品强、郑智军、郑智辉、刘志龙、李英球等所做的询问笔录予以证实。

4.经查，高中华的死亡与2016年5月20日其于事发自建房工地的高处坠落有直接因果关系。以上事实有对关品强、郑智军、郑智辉、刘志龙、李英球等所做的询问笔录以及佛山市公安局南海分局提供的《居民死亡医学证明（推断）书》予以证实。

5.经查，事发当日关品强不在施工现场，施工现场二楼阳台区无安全防护，没有架设棚架，移动式操作平台（脚手架）结构不安全且没有防护栏杆，高中华无《特种作业操作证（高空作业）》且作业期间未佩戴安全帽及安全带。以上事实有对关品强、郑智军、郑智辉、刘志龙、李英球等所做的询问笔录以及佛山市南海区国土城建和水务局（住建）出具的《佛山市南海区国土城建和水务局关于“5.20”九江镇下西翘南村自建房高处坠落事故的原因分析汇报》予以证实。

6.事故现场相片共六组六张，证明事故现场情况。

(二)事故调查组认定本起事故的原因如下：

1.直接原因：高中华无相关建筑施工资质，承接事发自建房工程项目中主体结构工程项目，未经培训无证上岗，违反高处作业操作规程，作业期间未佩戴安全帽及安全带，施工现场无有效安全防护设施及措施。导致本起事故发生，是本起事故发生的直接原因。

2.间接原因：关品强无相关建筑施工资质，承接事发自建房的工程项目，并将该工程项目中主体结构工程项目部分分包给无相关建筑资质的高中华进行施工，对施工现场安全缺乏有效监管，是本起事故发生的间接原因之一。

郑智军将自建房工程项目发包给无相关建筑施工资质的关品强，对施工现场安全缺乏有效监管，是本起事故发生的间接原因之二。

（三）事故性质

经对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

死者高中华安全生产意识淡薄，无相关建筑施工资质，承接该工程项目中主体结构工程项目，未经培训无证上岗，违反高处作业操作规程，作业期间未佩戴安全帽及安全带，施工现场无有效安全防护设施及措施，导致本起事故发生，是本起事故发生的直接原因，对事故的发生负有主要责任。鉴于高中华已在本起事故中死亡，建议免予对其追究相应处理。

关品强无相关建筑施工资质，承接事发自建房的工程项目，并将该工程项目中主体结构工程项目部分分包给无相关建筑资质的高中华进行施工，对施工现场安全缺乏有效监管，是本起事故发生的间接原因之一，对事故的发生负有次要责任。建议由区安全生产监督管理局依法调查处理。

郑智军将自建房工程项目发包给无相关建筑施工资质的关品强，对施工现场安全缺乏有效监管，是本起事故发生的间接原因之一，对事故的发生负有一定责任。建议由区安全生产监督管理局依法调查处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，安全生产意识薄弱，对高处作业的危险性认识不足，安全防范意识淡薄，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好自身的安全主体管理职责，加强对自建房建设施工特别是高处作业的安全管理，及时消除生产安全事故隐患。对从业人员加强安全生产教育和培训，提高安全防范意识。

（二）政府相关行政主管部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位要加强行业自律管理，要加强对安全生产的监管，坚决查处不具备安全生产条件的违法作业行为，及时发现并对出现的安全隐患进行整改，有效预防和遏制此类生产安全事故的发生。

（三）政府相关行政主管部门要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全生产知识和自我安全保护意识，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“5.20”九江高处坠落事故调查组

2016年7月8日

文章关键词：